主題精選：受益權 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 信託受益人死亡之處理方式
發布日期: 2025-04-01
內文
案例
老張信託其所有之不動產給小美，約定受託人小美基於老張之女小張的利益，進行該信託不動
產之使用管理與處分。小美即依約定進行適法之信託財產運用，惟受益人小張不幸車禍死亡，
留有2子女，試問受託人小美該如何處理？
觀念說明
• (一) 信託受益權屬於一種財產權利，原則上允許受益人自由轉讓或繼承。因此，受益人死亡
時，倘其信託關係依信託目的，不因其死亡而消滅，於終止信託關係前，信託利益依民法第
1148條規定，由受益人之繼承人概括繼承。
• (二) 信託關係存續中受益人死亡時，應就其享有信託利益之權利未領受部分，依本法規定課
徵遺產稅。
結論
• (一) 信託關係並不因受益人小張死亡而當然消滅，需視是否屬所定事由發生（照顧到小張死
亡為止）或信託目的不能完成（該受益權專屬小張）予以認定。
• (二) 倘若老張信託契約並未限定該受益權僅屬小張，亦未有明確的解決條件，則由受託人小
美繼續按信託契約目的，支付信託利益給小張之2子女。
• (三) 2子女於申報遺產稅時，應就其享有信託利益之權利未領受部分，依本法規定課徵遺產
稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 信託受益權之拋棄與讓與
發布日期: 2023-12-05
內文
各位同學好
今日專欄討論有關信託受益權之拋棄與讓與
模擬案例
阿強與銀行簽訂信託契約，指定其暗戀對象小美為受益人，並給予其信託利益10年，請問是否
需先徵得小美同意？又小美知情後，因對阿強毫無感覺，不想受有利益形成心理負擔，試問其
得否將該受益權拋棄？又或者將該受益權轉讓給好友阿珠？
• 一、適用法條
信託法第17條（信託利益之請求權與拋棄權）、第20條（受益權之讓與）。
• 二、解題關鍵
• (一) 受益人因信託之成立而享有信託利益。但信託行為另有訂定者，從其所定。其中，該信
託利益為請求權性質，並自信託成立後自然發生，當然享有信託利益，而不需另為享受利益之
意思表示。換言之，信託行為之成立無庸受益人之同意。
• (二) 受益人得拋棄其享有信託利益之權利。
• (三) 信託受益權屬於一種財產權利，原則上允許受益人自由轉讓或繼承。例外則不得轉讓，
包含信託契約明文禁止轉讓、受益權屬法律禁止轉讓之權利（如養老年金信託）、信託利益不
可分等。此外，讓與應符合民法第294條至第299條有關債之移轉相關規定。
• (四) 受益權讓與等同於變更了受益人，而受讓人即取得其他受益人依法所具有之權利（如享
受信託利益、同意變更信託財產管理方法、聲請撤銷受託人處分等），但同時也承擔受益人應
盡之義務（如給付報酬、補償受託人處理信託所為支出或損害等）。
• 三、結論
• (一) 阿強與銀行成立信託關係，不需要所指定受益人小美之同意。
• (二) 小美如不願受有信託利益，得自由拋棄其享有信託利益之權利。
• (三) 倘若阿強與銀行之信託契約並無特約禁止或限制小美將受益權轉讓，則小美得將該受益
權轉讓給好友阿珠，但應依民法規定通知受託人，否則對於受託人不生效力。亦即在未通知

下，銀行仍會將原受益人小美視為信託受益人，向其分配信託利益。
資料來源：曾榮耀，2023，信託法概要。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下